

Roll No.

16 JAN 2025

Total No. of Questions – 6

Total No. of Printed Pages – 16

Time Allowed – 3 Hours

FOUNDATION EXAM
PAPER - 2
BUSINESS LAWS

16/01/2025
17:40



Maximum Marks – 100

LXT-H

Answers to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium, his/her answers in Hindi will not be evaluated.

Question No. 1 is compulsory.

Answer any **four** questions from the remaining **five** questions.

Working notes should form part of the answers.

Candidate found copying or receiving or giving any help or defying instructions of the invigilators or having/using mobile phone or smart watch will be expelled from the examination and will also be liable for further punitive action.

Marks

1. (a) Examine the validity of the following agreements under the provisions of The Indian Contract Act, 1872 and justify your answer : **7**
- (i) Mrs. Priya pays a sum of ₹ 10,000 to a marriage bureau to provide information about the prospective grooms for her daughter's marriage.
- (ii) Bharat agrees with John to sell his white bull. Unknown to both the parties, the bull was dead at the time of agreement.

LXT-H

P.T.O.

(2)

LXT-H

Marks

(iii) Rishabh sells the goodwill of his shop to Omkar for ₹ 10,00,000 and promises not to carry on such similar business within the local limits so long as Omkar carries on like business.

(iv) A property worth ₹ 2,00,000 was agreed to be sold for just ₹ 25,000 by a person of unsound mind.

(b) (i) “Harmony Foundation” is a newly incorporated company 4
focused on promoting education and healthcare services in rural areas. The company is registered as a section 8 company with a clear plan to reinvest all profits into its activities, and a license has been accorded by the Central Government. For the financial year ending on 31st March, 2024, the company earned a substantial profit and transferred some amount to M/S LMP Associates (a Partnership firm and one of the member of the Harmony Foundation). Subsequently, on the complaint of one of the members, the Central Government, after giving an opportunity of being heard, directed the company to be wound up on the ground that a partnership firm cannot be a member of the section 8 company and it cannot transfer any part of profit to the firm. Explain, in the light of the provisions of The Companies Act, 2013, whether the ground taken for winding up is sufficient.

LXT-H

(3)

LXT-H

Marks

(ii) Justice Private Limited has 9 directors on its Board of Directors. **3**

The company's Articles of Association currently state that the quorum for board meetings shall be 1/3rd of the total strength or 2 directors, whichever is higher. The company now intends to amend this article to specify that the quorum for board meetings shall be 1/3rd of the total strength or 4 directors, whichever is higher. Advise the company on the procedure for including this entrenchment provision in its Articles, in accordance with the provisions of The Companies Act, 2013. Would your advice differ if the company were a public company ?

(c) A minor admitted to the benefits of a partnership firm is entitled to certain rights and may also have liabilities to third parties for the acts of the firm. Discuss the rights and liabilities (before attaining majority only) of the minor under The Indian Partnership Act, 1932. **6**

2. (a) (i) MNO Limited, a supplier of electronic components, entered into a contract on August 1, 2023, with PQR Enterprises for the sale of 1000 units of microchips. The contract specifically identified the microchips by serial numbers and confirmed that they were in a deliverable state, stored in MNO Limited's warehouse. The contract stipulated that the goods would be delivered on September 1, 2023. **4**

On August 10, 2023, a flood occurred, damaged the warehouse and destroyed the entire stock of microchips, including the 1000 units intended for PQR Enterprises. Examine, with reference to the provisions of The Sale of Goods Act, 1930 who shall suffer the loss? What will be your answer if the microchips are not specifically identified and marked for PQR Enterprises at the time of the contract ?

LXT-H

P.T.O.

(4)

LXT-H

Marks

- (ii) A purchases a motorcycle from B and uses it for some time. It turns out that the motorcycle sold by B to A was a stolen one and had to be returned to a rightful owner. A brings action against B for the return of the price. Will he succeed ? Examine this with reference to the provisions of The Sale of Goods Act, 1930. **3**
- (b) Write in brief the content and model of the Articles of Association (AOA), according to which the director and other officers are required to perform their functions as regards the management of the company, its accounts and audit. **7**
- (c) Dyana and Bharti, newly qualified chartered accountants, wish to form a Limited Liability Partnership (LLP) to provide their professional services. They seek information about the provisions of The Limited Liability Partnership Act, 2008, specifically regarding the incorporation document. Additionally, they want to know whether the statement filed along with the incorporation document serves as sufficient evidence that all legal requirements for the incorporation of the LLP have been fulfilled. Explain these aspects to them. **6**
3. (a) P, Q and R, are partners in a construction firm, PQR Associates. P buys cement on behalf of the firm from D. The cement is used in the ordinary course of the firm's business. P uses the cement for his personal purposes. The supplier D, who is unaware of the private use of cement by P, claims the price from the firm. The firm refuses to pay for the price, on the ground that the cement was never received by it. Referring to the provisions of The Indian Partnership Act, 1932, answer the followings : **7**
- (i) Whether the Firm's contention is tenable ?
- (ii) What would be your answer if a part of the cement so purchased by P was delivered to the firm by him, and the rest of the cement was used by him for his private use, about which neither the firm nor the supplier were aware ?

LXT-H

- (b) (i) The extract of the major shareholders holding paid-up share capital in Rural Development Fin. Corp. Ltd., are as follows : 5

Central Government 26%

State of Maharashtra 18%

State of Tamilnadu 24% and

Public 32%

Whether the company would be considered as a Public Financial Institution (PFI) under the provisions of The Companies Act, 2013 ? Explain in brief about various institutions regarded as 'Public Financial Institutions' under The Companies Act, 2013.

- (ii) Whether it is mandatory to have common seal for the company ? 2
If not, then what are the other options available as per The Companies Act, 2013 ?

- (c) What are the agreements which are held to be opposed to public policy under The Indian Contract Act, 1872. Explain any 6 such agreements. 6

4. (a) A, B and C jointly promised to pay D a sum of ₹ 6,000. Examine, considering the provisions of The Indian Contract Act, 1872 - 7

(i) Can D compel any of three parties A, B and C to pay him ₹ 6,000 ?

(ii) C is compelled to pay the whole of the amount to D. Can he recover anything from A and B, when -

(1) Both A and B were solvents.

(2) A is not in a position to pay anything.

(b) What are the rules governing the compensation payable in the event of dishonour of a negotiable instrument under the provisions of The Negotiable Instruments Act, 1881 ? 7

(c) Ashok and Vimal are pursuing chartered accountancy course and discussing about the structure of the Indian judicial system. Explain them the functions of judiciary system of India and the hierarchy of courts and briefly explain their functioning under the Indian Regulatory Framework. 6

5. (a) (i) The Institute of Science, Pune (the buyer), placed an order for various chemicals worth ₹ 1,50,000 from a supplier in Delhi (the seller). The buyer made full advance payment, and the seller dispatched the consignment via a courier of his own choice, without reserving any right of disposal over the goods. The consignment was lost in transit, and now the buyer seeks a refund of the purchase price. With reference to the provisions of The Sale of Goods Act, 1930, assess the validity of the buyer's claim for a refund. 4

(ii) Adarsh visited an authorized car showroom and purchased a car of his choice without conducting a detailed inspection. After making the payment and taking delivery of the car, he discovered a defect in the engine that could not have been detected even with a reasonable inspection. With reference to the provisions of The Sale of Goods Act, 1930, advise, whether Adarsh can invoke the implied condition of merchantability and repudiate the contract due to the defect in the car. 3

(b) (i) Explain the following terms under The Indian Partnership Act, 1932 : 4

(1) Partner by holding out

(2) Nominal Partner

(ii) "Dissolution of a partnership firm may occur by mutual agreement with the consent of the majority of partners, while compulsory dissolution requires an order from the court." 3
Discuss this statement with reference to the relevant provisions of The Indian Partnership Act, 1932.

(c) Explain with reference to The Indian Contract Act, 1872 : 6

(i) When a contract is said to be induced by "undue influence".

(ii) When a party is deemed to be in a position to dominate the will of another.

6. (a) (i) Anjali purchased various cosmetic products worth ₹ 15,000 4
during the last week from Sushil, a shopkeeper, on credit of one month. After a fortnight, she makes out a blank promissory note, signed it and delivered to Sushil who further endorsed it to Manish for the payment of his dues. Manish, who is holder in due course, filled up the due amount of ₹ 17,000 from Sushil and on maturity presented it to Anjali for payment but she refused to pay because the amount filled up is more than the agreed amount of ₹ 15,000. It is to be noted that the amount of ₹ 17,000 is covered by the stamp affixed on it. Referring to the provisions of The Negotiable Instruments Act, 1881 decide, whether Anjali is liable to honour the promissory note to Manish for ₹ 17,000 ?

- (ii) Priya, a small business owner, receives a bill of exchange from her customer, Sanjay, which is due for payment on October 15th. On October 12th, Priya presents the bill of exchange for payment at Sanjay's office during regular business hours, but Sanjay is not present. Priya leaves the bill with Sanjay's assistant, requesting to be presented to Sanjay for payment when he returns. However, Sanjay's assistant forgot to give the bill, and Sanjay does not make the payment by the due date, and the bill is dishonoured. Based on the provisions of The Negotiable Instruments Act, 1881, examine whether Priya's presentation of the bill of exchange to Sanjay's assistant is valid under law. 3

- (b) What are the conditions to be satisfied for an "Agent's authority in an emergency" under the provisions of The Indian Contract Act, 1872 ? 6

OR

- (b) Both a sub-agent and a substituted agent are appointed by the agent, however, there are some points of distinction between the two. Elaborate any 6 points. 6
- (c) What are the rights of a buyer, when seller commits a breach of contract under the provisions of The Sale of Goods Act, 1930 ? 7

(Hindi Version)

उन परीक्षार्थियों को छोड़कर जिन्होंने हिन्दी माध्यम चुना है, प्रश्नों के उत्तर केवल अंग्रेजी में ही देने हैं।

वह परीक्षार्थी जिसने हिन्दी माध्यम नहीं चुना है, यदि हिन्दी में उत्तर देता है,

तो उसके हिन्दी में दिये गये उत्तरों का मूल्यांकन नहीं होगा।

प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है।

शेष पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

कार्य टिप्पणियाँ (Working Notes) उत्तर का भाग होनी चाहिए।

कोई भी विद्यार्थी यदि नकल करते हुए या मदद प्राप्त करते हुए या देते हुए या परीक्षक के निर्देशों की अवहेलना करते हुए या मोबाइल फोन रखे हुए या इस्तेमाल करते हुए या स्मार्ट घड़ी का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे परीक्षा से निष्काशित कर दिया जाएगा और साथ ही दण्डिक कार्यवाही के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Marks

1. (a) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित समझौतों की वैधता की जाँच कीजिए और उत्तर के औचित्य के बारे में बताइए : 7
 - (i) श्रीमती प्रिया ने अपनी बेटी की शादी के लिए संभावित दुल्हे के बारे में जानकारी के लिए एक मेरिज ब्यूरो को ₹ 10,000 की धनराशि भेजी।
 - (ii) भरत, जॉन के साथ अपने सफेद बैल को बेचने के लिए सहमत हो जाता है। दोनों पक्षों को पता नहीं होता कि समझौते के समय बैल मर चुका था।

- (iii) ऋषभ अपनी दुकान की ख्याति ओमकार को ₹ 10,00,000 में बेच देता है और वादा करता है कि जब तक ओमकार इस तरह का कारोबार करता रहेगा, वह स्थानीय सीमा के भीतर इस तरह का कारोबार नहीं करेगा।
- (iv) एक विकृचित व्यक्ति ने ₹ 2,00,000 की सम्पत्ति को मात्र ₹ 25,000 में बेचने का समझौता कर लिया।

- (b) (i) “हार्मनी फाउन्डेशन” एक नव निगमित कम्पनी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने पर केन्द्रित है। कम्पनी धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसमें सभी लाभों को अपनी गतिविधियों में फिर से निवेश करने की स्पष्ट योजना है और केन्द्र सरकार द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, कम्पनी ने पर्याप्त लाभ कमाया और उससे कुछ राशि मेसर्स एल एम पी एसोसिएट्स (जो कि एक साझेदारी फर्म और हार्मनी फाउन्डेशन की सदस्य है) को हस्तांतरित कर दी थी। इसके बाद सदस्यों में से एक की शिकायत पर, केन्द्र सरकार ने सुनवाई का अवसर देने के बाद, इस आधार पर कम्पनी को बंद करने का निर्देश दिया कि एक साझेदारी फर्म धारा 8 कम्पनी की सदस्य नहीं हो सकती है और यह लाभ का कोई भी हिस्सा फर्म को हस्तांतरित नहीं कर सकती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि क्या समापन के लिए लिया गया आधार पर्याप्त है।

(ii) जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मण्डल में 9 निदेशक हैं। कम्पनी के वर्तमान संघ के लेख (संगम ज्ञापन) में कहा गया है कि बोर्ड मीटिंग (सभा) के लिए कोरम कुल संख्या का 1/3 या 2 निदेशक, जो भी अधिक हो, होगा। कम्पनी अब इस अनुच्छेद में संशोधन के लिए इच्छुक है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि बोर्ड सभा के लिए कोरम कुल संख्या का 1/3 या चार निदेशक, जो भी अधिक हो, होगा। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी को अपने लेखों में इस प्रावधान को शामिल करने की प्रक्रिया पर सलाह दें। यदि कम्पनी एक सार्वजनिक कम्पनी होती तो क्या आपकी सलाह अलग होती ?

3

(c) भागीदारी फर्म के लाभों के लिए स्वीकृत एक अवयस्क (नाबालिग) को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और फर्म के कार्यों के लिए तीसरे पक्ष के प्रति उसकी देनदारियाँ भी हो सकती हैं। भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत अवयस्क (नाबालिग) के अधिकारों और देनदारियों (केवल वयस्क होने से पहले) पर चर्चा कीजिए।

6

2. (a) (i) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आपूर्तिकर्ता एम.एन.ओ. लिमिटेड ने 1 अगस्त, 2023 को पी.क्यू.आर. एंटरप्राइजेज के साथ माइक्रोचिप्स की 1000 इकाइयों की बिक्री के लिए एक अनुबंध किया। अनुबंध में विशेष रूप से सीरियल नम्बर द्वारा माइक्रोचिप्स की पहचान की गई और पुष्टि की गई कि वे एम.एन.ओ. लिमिटेड के गोदाम में संगृहीत एक वितरण योग्य स्थिति में थे। अनुबंध में निर्धारित किया गया था कि माल 1 सितम्बर, 2023 को वितरित किया जायेगा। 10 अगस्त, 2023 को बाढ़ आ गयी, जिसने गोदाम को नुकसान पहुँचाया और माइक्रोचिप्स के पूरे स्कन्ध (स्टॉक) को नष्ट कर दिया, जिसमें पी.क्यू.आर. एंटरप्राइजेज के लिए रखी 1000 इकाइयाँ शामिल थीं। माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के संदर्भ में जाँच कीजिए कि किसे हानि उठानी पड़ेगी ? यदि अनुबंध के समय माइक्रोचिप्स को विशेष रूप से पी.क्यू.आर. एंटरप्राइजेज के लिए पहचाना और चिह्नित न किया गया हो, तो आपका जवाब क्या होगा ?

4

- (ii) ए, बी से मोटर-साईकिल खरीदता है और कुछ समय तक उसका उपयोग करता है। यह पता चलता है कि बी द्वारा ए को बेची गयी मोटर-साईकिल चोरी की थी और उसे उसके असली मालिक को वापस करना था। ए, कीमत वापस पाने के लिए बी के खिलाफ कार्यवाही करता है। क्या वह सफल होगा ? माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के संदर्भ में इसकी जाँच कीजिए। 3
- (b) संक्षेप में संघ के लेखों (AOA) की सामग्री और मॉडल को लिखें, जिसके अनुसार निदेशक और अन्य अधिकारियों को कम्पनी के प्रबंधन, उसके खातों और लेखा परीक्षा के संबंध में अपने कार्य करने की आवश्यकता होती है। 7
- (c) हाल ही में सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) बनी डायना और भारती, अपनी पेशेवर सेवाएँ प्रदान करने के लिए सीमित देयता भागीदारी (एल एल पी) बनाना चाहती हैं। वे सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के बारे में जानकारी चाहते हैं, विशेष रूप से निगमन दस्तावेज के बारे में। इसके अतिरिक्त वे यह जानना चाहते हैं कि क्या निगमन दस्तावेज के साथ दायर किया गया विवरण इस बात का पर्याप्त सबूत है कि एल एल पी के निगमन के लिए सभी कानूनी आवश्यकताएँ पूरी की गई हैं। उन्हें इन पहलुओं के बारे में समझाएँ। 6
3. (a) पी, क्यू और आर एक निर्माण फर्म (व्यापार) पी क्यू आर एसोसिएट्स में भागीदार हैं। पी, फर्म की ओर से डी से सीमेंट खरीदता है। सीमेंट का उपयोग फर्म के व्यावसाय के सामान्य क्रम में किया जाता है। पी सीमेंट का उपयोग अपने निजी उद्देश्यों के लिए करता है। आपूर्तिकर्ता डी, जो पी द्वारा सीमेंट के निजी उपयोग से अनभिज्ञ है, फर्म से कीमत का दावा करता है। फर्म इस आधार पर कीमत का भुगतान करने से इन्कार कर देती है कि सीमेंट उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 7
- (i) क्या फर्म का तर्क मान्य है ?
- (ii) आपका उत्तर क्या होगा यदि पी द्वारा खरीदे गये सीमेंट का कुछ भाग उसके द्वारा फर्म को दे दिया गया तथा शेष सीमेंट का उपयोग उसने अपने निजी उपयोग के लिए किया, जिसके बारे में न तो फर्म को और न ही आपूर्तिकर्ता को जानकारी थी ?

- (b) (i) ग्रामीण विकास वित्त निगम लिमिटेड और चुकता शेयर पूँजी रखने वाले प्रमुख शेयरधारकों का विवरण इस प्रकार है : 5

केन्द्र सरकार	26%
महाराष्ट्र राज्य	18%
तमिलनाडु राज्य	24% और
सार्वजनिक	32%

क्या कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पी एफ आई) माना जायेगा ? कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान माने जाने वाले विभिन्न संस्थानों के बारे में संक्षेप में बताइए ।

- (ii) क्या कम्पनी के लिए कॉमन सील (समान मुहर) रखना अनिवार्य है ? यदि नहीं, तो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अन्य विकल्प क्या हैं ? 2

- (c) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत कौन से अनुबंध सार्वजनिक नीति के मुखालिफ माने जाते हैं ? ऐसे कोई छः अनुबंध बताइये । 6

4. (a) ए, बी और सी ने संयुक्त रूप से डी को ₹ 6,000 की राशि देने का वादा किया । भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों पर विचार करते हुए जाँच कीजिए : 7

- (i) क्या डी तीन पक्षों ए, बी और सी में से किसी को ₹ 6,000 देने के लिए बाध्य कर सकता है ?

- (ii) सी को पूरी रकम डी को देने के लिए मजबूर किया जाता है । क्या वह ए और बी से कुछ वसूल सकता है, जब –

(1) ए और बी दोनों सम्पन्न (सॉल्वेन्ट) थे ।

(2) ए कुछ भी भुगतान करने की स्थिति में नहीं है ।

- (b) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के अंतर्गत परक्राम्य लिखत के अनादर की स्थिति में देय मुआवजे को नियंत्रित करने वाले नियम क्या हैं ? 7
- (c) अशोक और विमल सनदी लेखाकार पाठ्यक्रम (चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी का कोर्स) कर रहे हैं और भारतीय न्यायिक प्रणाली की संरचना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्हें भारत की न्यायपालिका प्रणाली के कार्यों और न्यायालयों के पदानुक्रम के बारे में समझाइए और भारतीय नियामक ढाँचे के तहत उनकी कार्यप्रणाली के बारे में संक्षेप में बतायें। 6
5. (a) (i) पुणे के विज्ञान संस्थान (खरीदार) ने दिल्ली के एक आपूर्तिकर्ता (विक्रेता) से ₹ 1,50,000 मूल्य के विभिन्न रसायनों के लिए ऑर्डर दिया। खरीदार ने पूरा अग्रिम भुगतान किया और विक्रेता ने माल पर निपटान का कोई अधिकार सुरक्षित रखे बिना, अपनी पसन्द के कूरियर कार्यालय के माध्यम से माल भेजा। माल पारगमन में खो गया और अब खरीदार खरीद मूल्य की वापसी चाहता है। माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के संदर्भ में वापसी के लिए खरीदार के दावे की वैधता का आंकलन कीजिए। 4
- (ii) आदर्श ने अधिकृत कार शोरूम का दौरा किया और विस्तृत निरीक्षण किए बिना अपनी पसंद की कार खरीद ली। भुगतान करने और कार की सुपुर्दगी लेने के बाद उसने इंजन में एक दोष पाया, जो उचित निरीक्षण के साथ भी पता नहीं लगाया जा सकता था। माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के संदर्भ में आदर्श को सलाह दें कि क्या वह व्यापारिकता की निहित शर्त का आह्वान कर सकता है और कार में दोष के कारण औपचारिक समझौते को रद्द कर सकता है। 3

- (b) (i) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए : 4
- (1) विबंधन द्वारा भागीदारी
- (2) नाममात्र का भागीदार
- (ii) “भागीदारी फर्म का विघटन बहुसंख्यक भागीदारों की सहमति से आपसी समझौते से होता है, जबकि अनिवार्य विघटन के लिए न्यायालय के आदेश की आवश्यकता होती है।” भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। 3
- (c) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए : 6
- (i) कब किसी अनुबंध को “अनुचित प्रभाव” से प्रेरित कहा जाता है।
- (ii) जब एक पक्ष को दूसरे की इच्छा (वसीयत) पर हावी होने की स्थिति, को प्रभावित करने की स्थिति में समझा जाता है।
6. (a) (i) अंजलि ने पिछले सप्ताह, सुशील नामक दुकानदार से, एक महीने के लिए उधार पर ₹ 15,000 के विभिन्न कॉस्मेटिक (सौंदर्यवर्धक सामग्री) उत्पाद खरीदे। एक पखवाड़े बाद, उसने एक खाली वचन पत्र बनाया, उस पर हस्ताक्षर किये और उसे सुशील को सौंप दिया, जिसने उसे मनीष को उसके बकाये के भुगतान के लिए पृष्ठांकित कर आगे भेज दिया। मनीष, जो नियत समय में धारक है, ने सुशील से ₹ 17,000 की बकाया राशि को वचन पत्र में भरा तथा भुगतान तिथि पर भुगतान हेतु अंजलि के सम्मुख प्रस्तुत किया, परंतु अंजलि ने भुगतान करने से इन्कार कर दिया क्योंकि भरी गयी राशि ₹ 15,000 की सहमत राशि से अधिक थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ₹ 17,000 की राशि, उस पर लगे स्टाम्प द्वारा कवर की गई है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के संदर्भ में तय कीजिए कि क्या अंजलि मनीष को ₹ 17,000 के वचन पत्र का सम्मान करने के लिए उत्तरदायी है। 4

- (ii) प्रिया, जो एक छोटे व्यवसाय की मालिक है, उसे एक ग्राहक संजय से विनिमय बिल प्राप्त होता है, जिसका भुगतान 15 अक्टूबर को होना है। 12 अक्टूबर को प्रिया नियमित व्यावसायिक समय के दौरान संजय के कार्यालय में भुगतान के लिए विनिमय बिल प्रस्तुत करती है, लेकिन संजय मौजूद नहीं होता है। प्रिया बिल को संजय के सहायक के पास छोड़ देती है, यह अनुरोध करते हुए कि इसे भुगतान के लिए संजय को प्रस्तुत किया जाए। तथापि (चूँकि), संजय का सहायक, बिल देना भूल गया था, इसलिए संजय नियत तिथि तक भुगतान नहीं करता है और बिल अनादरित हो जाता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के आधार पर जाँच कीजिए कि क्या प्रिया द्वारा संजय के सहायक को विनिमय बिल प्रस्तुत करना कानून के तहत वैध है।

- (b) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के तहत “आपातकाल में एजेंट (अधिकर्ता) के अधिकार” के लिए क्या शर्तें पूरी की जानी चाहिए ?

अथवा

- (b) उप-एजेंट (सब-एजेंट) और प्रतिस्थापित एजेंट दोनों को एजेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। हालाँकि दोनों के बीच कुछ अंतर हैं। ऐसे किन्हीं छः बिन्दुओं को विस्तार से बताइए।
- (c) जब विक्रेता माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के तहत अनुबंध का उल्लंघन करता है, तो क्रेता के अधिकार क्या हैं ?